

AVENANT N°11
à la COMMANDE de TRAVAUX
en SOUS-TRAITANCE
Contrat N° CONTRAT

**AVENANT N° 11 à la COMMANDE
de TRAVAUX en SOUS-TRAITANCE
Contrat N° CONTRAT .**

1 - LES PARTIES CONTRACTANTES

Entre :

ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE AIX-EN-PROVENCE

SA à directoire (s.a.i.) au capital de 16 471 980,00 €

RUE PAUL LANGEVIN, 13290 AIX-EN-PROVENCE

SIRET : 74542065300974

représentée par LAURENT MACCAFERRI, DIRECTEUR EXPLOITATION

agissant en qualité d'entrepreneur principal, d'une part,

et

R2G

SAS au capital de 20 000,00 €

6 ALLEE DE LA PALUN, 13700 MARIGNANE

SIRET : 89388782800026

représentée par RADOUANE CHIKHI, PRÉSIDENT D'ENTREPRISE

agissant en qualité de sous-traitant, d'autre part,

il est convenu la présente commande de travaux en sous-traitance aux conditions suivantes :

2 - LE CHANTIER :

EMEIS - 13000 REGION PACA

3 - LOT CONCERNÉ :

202 - CLINIQUE SSR - CLINIQUE LA PROVENCALE

4 - DESCRIPTION DU TRAVAUX DE L'AVENANT :

ORDRE DE SERVICE N ° A002CDA000018678 (257)

Dépose, manutention placo et peinture

5 - LE PRIX DU MARCHÉ :

DÉSIGNATION	HT
Contrat initial	0,00 €
Avenant n° 1	5 557,50 €
Avenant n° 2	1 200,00 €
Avenant n° 3	800,00 €
Avenant n° 4	5 984,00 €
Avenant n° 5	2 800,00 €
Avenant n° 6	1 250,00 €
Avenant n° 7	3 040,00 €
Avenant n° 8	2 474,00 €
Avenant n° 9	1 420,00 €
Avenant n° 10	3 000,00 €
Avenant n° 11	1 500,00 €
TOTAL HT	29 025,50 €

LES PRIX SONT RÉPUTÉS FORFAITAIRES, FERMES ET NON RÉVISABLES.

RAPPEL : Retenue de garantie : 0 % - Prorata forfaitisé : 0 %

AUTRES : (détail de prix en annexe 01)

Le sous traitant renonce à tout recours et réclamations pour les faits antérieurs à la signature du présent avenant.

Le présent avenant couvre notamment les problématiques liées aux hausses de prix inhérentes au contexte sanitaire et économique à date de celui-ci. Le sous traitant ne pourra solliciter aucune demande supplémentaire concernant les prix du contrat après signature de cet avenant.

6 - DÉLAI D'EXECUTION

Début des travaux : 07/01/2026

Fin des travaux : 08/01/2026

7 - DÉLAI DE REGLEMENT

Dito marché de base

8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES

LES PARTIES PLACENT L'EXÉCUTION DU PRÉSENT AVENANT DANS LE CADRE CONTRACTUEL DÉJÀ CONVENU ENTRE ELLES AU TERME DES CONDITIONS GÉNÉRALES (Titre I à IV) SIGNÉES LE **22/09/2025** ET DES CONDITIONS PARTICULIÈRES (Titre V) SIGNÉES LE **22/09/2025**.

9 – EFFET SPÉCIFIQUE

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,

lesquelles prévalent en cas de contestation.

Le titulaire du marché renonce à toute réclamation ou demande d'indemnité dont le fait générateur serait antérieur à la date ci-après.

10 - ANNEXES SPÉCIFIQUES

- 01 - Annexe 01 - DPGF 0.022487 - Avenant R2G 11 :
Empreinte numérique : b0b7b0b2fa7aa931220922f9209a9f0440a9db560dc2580762e2407f7c7bfd7d
URL du fichier : https://assets.subcllic.com/prod/production/v2/annexes/files/ddbf14dc-e6f1-440c-9803-bbaecfba3715/original/01_-_Anne xe_01_-_DPGF_0.022487_-_Avenant_R2G_11.pdf
- Attestation d'assurance RC décennale :
Empreinte numérique : b16dc707987cb0c4cf8b5d6a7d18b05bf0e69a032f84aaf3c1dce910b359b7a7
URL du fichier : <https://assets.subcllic.com/prod/production/v2/annexes/files/7a164807-6456-4f85-9580-993dc4391ee9/original/alg-0116319c-5557-41da-9ed9-b503cde1d002.pdf>
- Attestation d'assurance RC professionnelle :
Empreinte numérique : b16dc707987cb0c4cf8b5d6a7d18b05bf0e69a032f84aaf3c1dce910b359b7a7
URL du fichier : <https://assets.subcllic.com/prod/production/v2/annexes/files/e29f0953-e1e4-4176-ad13-a98a8929d077/original/alg-d54343eb-91b0-4ca7-b6df-89d3b0a74459.pdf>

Fait à AIX-EN-PROVENCE

L'Entrepreneur principal :

L'Entrepreneur sous-traitant :

ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR

Je soussigné, **RADOUANE CHIKHI**

Agissant en qualité de représentant de l'entreprise « raison sociale » **R2G** Adresse **6 ALLEE DE LA PALUN, 13700 MARIGNANE**

Je certifie sur l'honneur :

- que ☐ j'ai l'intention ☒ je n'ai pas l'intention * à avoir recours à de la sous-traitance de 2ème rang pour réaliser les prestations qui m'ont été sous-traitées au 1er rang par l'entreprise principale ;
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne, et qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article 50 de la loi n° 52 401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978, ou d'une autre interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
- ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- que le travail sera réalisé avec des salariés régulièrement employés, et s'interdit à tout travail totalement ou partiellement dissimulé, tel que défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail, et m'engage à en justifier à la première demande du Maître d'Ouvrage.
- que ☒ j'ai l'intention ☐ je n'ai pas l'intention * de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère. Dans l'affirmative, certifie que : ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France, conformément à la réglementation en vigueur je me suis acquitté ou m'acquitterai de mes obligations résultant des I et II de l'article L 1262-2-1 du Code du travail relatif à la déclaration préalable au détachement de salarié.
- qu'en cas d'hébergement collectif de mes salariés, les conditions de cet hébergement ne sont ou ne seront pas incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal.
- que ni la personne morale que je représente, ni l'un de ses responsables dirigeant ou cadre titulaire d'une délégation de pouvoirs, ni moi personnellement n'avons fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne.
- que ni la personne morale que je représente, ni l'un de ses responsables dirigeant ou cadre titulaire d'une délégation de pouvoirs, ni moi personnellement n'avons fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l'article 434-9, 2ème alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ;

Fait pour valoir ce que de droit

Fait à **MARIGNANE**

R2G

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;
- Ne réaliser les travaux qu'avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du travail.

c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :

être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire :

ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire :

ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;

f) Situation fiscale et sociale

avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;

g) Marchés de défense et de sécurité :

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ;

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail ;
- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en oeuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

À MARIGNANE,
R2G,